

1502367-98.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502367-98.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502367-98.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272634/2022 - 08º D.P. GUARULHOS, 27878014 - 08º D.P.

GUARULHOS, 2272634 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

INDIVÍDUO DESCONHECIDO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Marcos Paulo da Conceição foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, porque, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 15h06min, na Avenida Guinle, nº 1898, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, previamente ajustado e com identidade de desígnios com um indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, para ambos, R\$ 8.000,00 em dinheiro, de propriedade de João Lourenço.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o réu se ajustou com um indivíduo não identificado para praticar um furto, um aderindo à conduta do outro. Para tanto, dirigiram-se ao local dos fatos e notaram que a vítima caminhava pela via pública, em direção à uma agência bancária, com um envelope nas mãos, quando decidiram subtraí-lo. Na sequência, o réu, acompanhado de seu comparsa, arrancou o envelope

da mão da vítima e ambos fugiram correndo. Todavia, o réu foi perseguido e detido por policiais, ainda em poder do envelope subtraído que continha o valor de R\$ 8.000,00. Após a abordagem, a vítima prontamente reconheceu o investigado como sendo o furtador que tirou o envelope de sua mão. Interrogado em solo policial, Marcos negou a prática do crime.

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2022 (fls. 58/59).

O réu foi citado (fl. 80) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a desclassificação para furto tentado, regime inicial diverso do fechado, substituição da pena corporal por restritivas de direito e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram colhidas as declarações da vítima e os depoimentos de duas testemunhas.

João Lourenço narrou que estava indo até uma agência bancária próximo ao local onde trabalha para efetuar depósito no valor de R\$ 8.000,00 quando dois indivíduos passaram por ele arrancando o envelope de suas mãos e saindo correndo. Seguiu correndo atrás dos indivíduos e encontrou um popular, que lhe deu carona de motocicleta e foram atrás dos indivíduos, enquanto outros populares acionaram a Polícia Militar. Perseguiu os indivíduos até perceber que um deles, o que ficou com seu envelope, havia sido capturado, e o outro conseguiu se evadir. De imediato, ainda no local reconheceu e apontou este indivíduo aos policiais como sendo um dos seus roubadores, sendo inclusive o que pegou o envelope. Não sofreu nenhuma lesão (fl. 04).

Rafael Resende, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento pela Avenida Santos Dumont quando transeuntes solicitaram apoio de uma viatura, pois um indivíduo teria sido vítima de furto naquele local. Prosseguiram até o local indicado pelos populares e encontraram um indivíduo com as mesmas características descritas pelos populares, sendo chapéu, calça jeans e uma bolsa embaixo do braço. Ao avistar a viatura, este indivíduo correu, então fizeram uma breve perseguição, sendo capturado e identificado como sendo Marcos. Com ele foi encontrado um envelope com R\$ 8.000,00. Logo em seguida, a vítima João chegou ao local informando que o envelope seria de sua propriedade e que teria sido subtraído por dois indivíduos metros atrás, apontando Marcos como sendo um dos roubadores. A vítima informou que estava indo a uma agência bancária próximo ao local para efetuar depósito bancário quando dois indivíduos passaram por ela arrancando o envelope das mãos e correndo. A vítima saiu correndo atrás dos indivíduos enquanto populares acionaram a Polícia Militar, até perceber que um dos indivíduos que ficou com seu envelope havia sido capturado. A vítima, ainda no local, apontou Marcos como sendo o indivíduo que arrancou o envelope de sua mão. O acusado negou os fatos informando que estava em via pública quando um indivíduo desconhecido lhe entregou um envelope e correu, desconhecendo-o (fl. 02).

O policial militar Paulo Nascimento de Paiva apresentou relato idêntico (fl. 03). Perante a Autoridade Policial, o réu afirmou que estava trafegando pelo local dos fatos quando um indivíduo desconhecido passou em uma bicicleta, entregou-lhe uma sacola e se retirou do local, ocasião em que viu uma viatura policial vindo em sua direção. Correu e pulou em um córrego tentando escapar, sendo abordado e revistado pelos policiais militares. Mesmo sabendo que a vítima lhe reconheceu como autor dos fatos, nega a autoria do furto. Atualmente se encontra foragido da Justiça, visto que teve a oportunidade de gozar do benefício de sair da prisão para visitar seus familiares e não voltou ao estabelecimento prisional (fl. 05).

Durante a instrução probatória, as testemunhas foram novamente ouvidas e o réu interrogado ao final.

João Lourenço relatou que caminhava pela via pública quando foi surpreendido por

dois indivíduos, tendo um deles arrancado a bolsa da sua mão e fugido. Pegou uma carona com um rapaz em uma motocicleta. Um dos furtadores foi detido por policiais. Reconheceu o rapaz detido como o agente que arrancou a bolsa das suas mãos. Tinha cerca de R\$ 10.000,00 na bolsa.

Rafael relatou que atendia uma ocorrência quando foi acionado por um transeunte que um senhor havia sido vítima de um roubo naquela via, passando as características dos criminosos. Realizou breve patrulhamento e viu um indivíduo com as características informadas. Esse indivíduo tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, mas acabou detido. A vítima compareceu ao local da detenção e apontou o réu como um dos furtadores. Os bens da vítima foram recuperados.

Marcos confessou a prática do crime. Disse que um menino passou a situação do senhor com um envelope com dinheiro. Pegou o envelope, mas em seguida foi detido por policiais.

Essas são as provas produzidas.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fl. 11), bem como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, o réu confessou a prática do crime, e essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas.

A vítima reconheceu o réu como um dos autores da subtração. Ela relatou que estava andando em direção a uma agência bancária a fim de fazer um depósito quando dois indivíduos se aproximaram dela, sendo um deles o réu, o qual arrancou o envelope que trazia consigo, dentro do qual se encontrava a quantia de R\$ 8.000,00. Com auxílio de populares, a Polícia Militar foi acionada e foi atrás dos indivíduos, chegando momentos após a abordagem efetuada pelos policiais, sendo encontrado com ele o envelope subtraído momentos antes.

Além do firme relato do ofendido, temos também o narrado pelos policiais, os quais afirmaram que foram acionados por transeuntes devido a um furto e encontraram o indivíduo com as mesmas características informadas, mais tarde identificado como sendo Marcos, momento em que ele tentou empreender fuga. Abordado e revistado, com ele foi encontrado o envelope da vítima com a quantia em espécie subtraída.

Assim, há nos autos um conjunto probatório robusto que demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou o crime que lhe é imputado.

O furto foi praticado em concurso de agentes. Configurada, portanto, a qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. A vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

O réu, contudo, ostenta maus antecedentes. Analisando certidão de fls. 36/39 valoro como mau antecedente a condenação sofrida no processo nº 0002268-18.2016.8.26.0535, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 22.05.2017.

Além disso, Marcos agiu com acentuada culpabilidade, porquanto cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de outro crime (fl. 38), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprir salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base

a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019)

Em razão destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, estabelecendo-a em 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem atenuantes.

Presente agravante do art. 61, I, do Código Penal, pois Marcos foi definitivamente condenado no processo nº 1500133-85.2018.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 17.08.2020, bem como a do art. 61, II, "h", do Código Penal, uma vez que a vítima possuía mais de 60 anos de idade na data dos fatos.

Também configurada a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Devido à agravante da senilidade, majoro a pena em 1/6, estabelecendo-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Em razão da reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Marcos Paulo da Conceição, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes um meio de vida, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja prematuramente solto. No mais, como ele respondeu preso ao processo, não se justificaria a soltura neste momento. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, façam as devidas anotações e comunicações.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA